

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche

**2. Einheit
1.6.2026**

Dipl.-Jur. Jona Buhrke

jona.buhrke@jura.uni-goettingen.de

Übersicht über die heutige Einheit

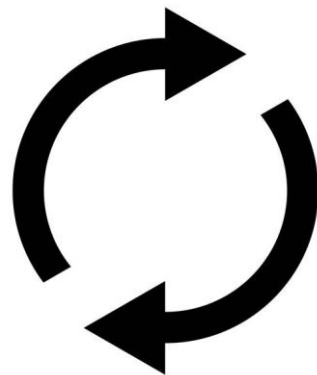
Allgemeiner Teil

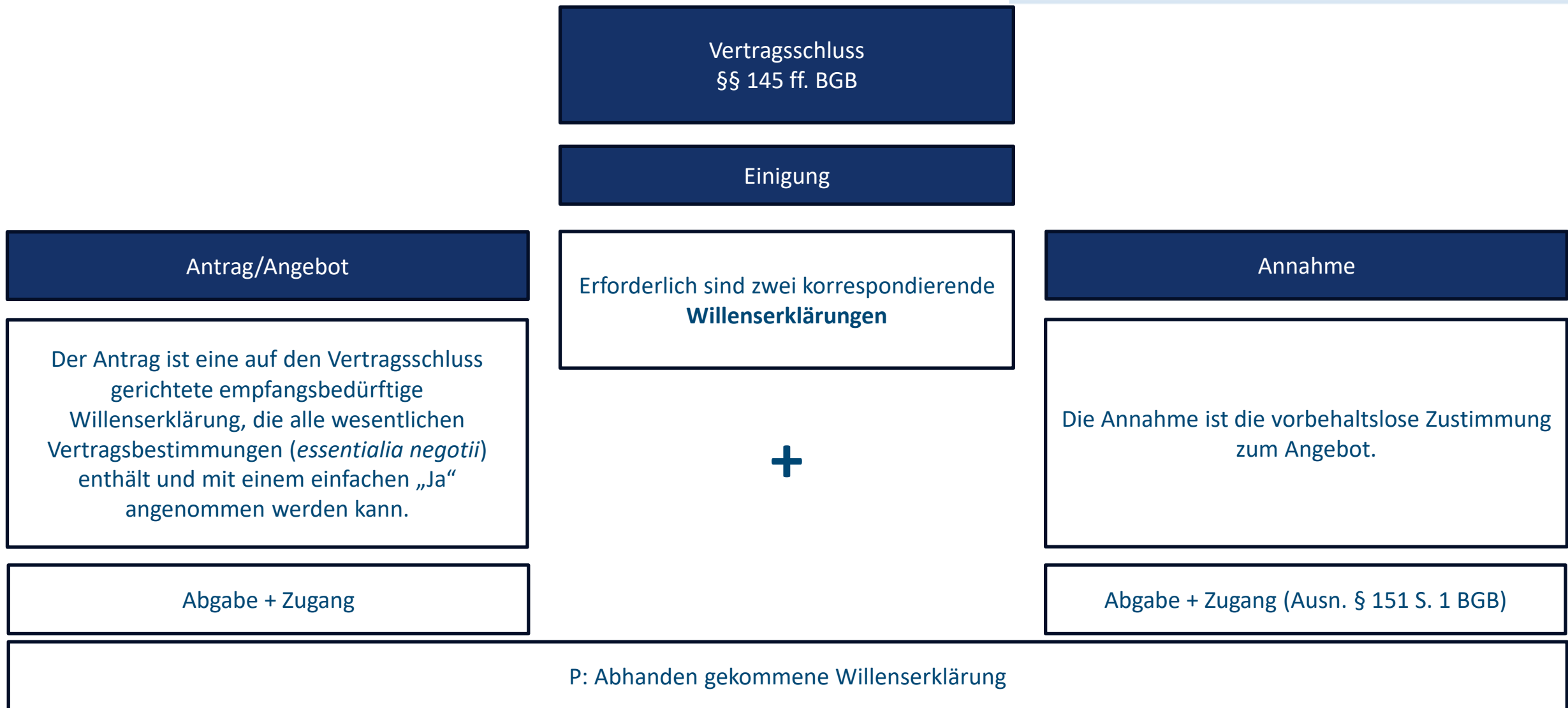
- Wiederholung
 - Vertragsschluss
 - Anfechtung
 - Nichtigkeitsgründe
 - Stellvertretung
 - Prüfungsaufbau
- Übungsfälle 20 und 21

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Prüfungsschema
- Übungsfälle 29 und 30

WIEDERHOLUNG ALLGEMEINER TEIL





Anfechtungsvoraussetzungen (Prüfungsschema)

Obersatz: Die Willenserklärung des/der X könnte gem. § 142 Abs. 1 BGB ex tunc nichtig sein.

Anfechtungsgrund

Irrtum des Anfechtenden (§§ 119 Abs. 1, Abs. 2, 120) oder arglistige Täuschung/widerrechtliche Drohung (§ 123). Erforderlichkeit ist die **Kausalität** des Anfechtungsgrundes für die WE!

Anfechtungserklärung

Erklärung der Anfechtung gegenüber dem Anfechtungsgegner, § 143

Anfechtungsfrist

Die Erklärung muss innerhalb der Anfechtungsfrist erfolgen. Abhängig vom Anfechtungsgrund:
 § 121 Abs. 1 – unverzüglich (= ohne schuldhaftes Zögern)
 § 123 – 1 Jahr (ab Kenntnis/Beendigung der Zwangslage)

Kein Ausschluss der Anfechtung

Die Anfechtung ist ausgeschlossen, wenn der Anfechtungsberechtigte das anzufechtende Rechtsgeschäft bestätigt hat, § 144

Rechtsfolge der Anfechtung: *Ex tunc* **Nichtigkeit der Willenserklärung**, § 142 Abs. 1 BGB; ggfs. **Schadensersatzpflicht des Anfechtenden**, § 122 Abs. 1 BGB

Hinweis: Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr in den Dateien auf StudIP

Anfechtungsgründe

Fehler bei der **Willensäußerung**

Inhaltsirrtum, § 119 Abs. 1 Alt. 1

Der Erklärende irrt über den Inhalt seiner Erklärung. Er weiß was er sagt, aber denkt es bedeute etwas anderes.
 Bsp. Bestellung eines „halven Hahns“ im Glauben, es sei ein halbes Hähnchen, obwohl es sich um ein Roggenbrötchen mit Käse handelt

Erklärungsirrtum, § 119 Abs. 1 Alt. 2

Der Erklärende erklärt etwas anderes als er wollte.
 Bsp. Versprechen, Verschreiben, Vertippen

Übermittlungsirrtum, § 120

Verfälschung der Erklärung im Übermittlungsprozess.
 Bsp. Die der Brief schwimmt durch Wasser, Die Email wird beim Empfänger falsch angezeigt, der Bote gibt die Erklärung fehlerhaft wieder

Fehler bei der **Willensbildung**

Fehler bei der Willensbildung sind als sog. Motivirrtümer grds. unbeachtlich. Es liegt in der Verantwortung des Erklärenden sich über den Grund für seine Erklärung klarzuwerden. Der Rechtsverkehr kann hierauf keine Rücksicht nehmen. 2 Ausnahmen:

Eigenschaftsirrtum, § 119 Abs. 2

Der Erklärende irrt über eine verkehrswesentliche Eigenschaft der Vertragsleistung.
 Verkehrswesentlich sind alle wertbildenden Faktoren, die einer Sache oder Person unmittelbar anhaften
 Bsp. Der Käufer hält die Kopie für ein Original

Arglistige Täuschung oder widerrechtliche Drohung, § 123

Eine **arglistige Täuschung** ist das bewusste Vorspiegeln unwahrer oder die Vorenthaltung wahrer Tatsachen.
 Die **Drohung** ist das Inaussichtstellen eines empfindlichen Übels, auf das der Drohende Einfluss zu haben vorgibt.
Widerrechtlich ist die Drohung, wenn das angedrohte Übel, der erstrebte Erfolg oder das Verhältnis aus beidem rechtswidrig ist.

Weitere Nichtigkeitsgründe des BGB

§§ 104 ff. BGB

Geschäftsunfähigkeit

§§ 116 – 118 BGB

Geheimer Vorbehalt, Scheingeschäft, Mangel an Ernstlichkeit

§ 125 Abs. 1 S. 1 BGB

Formnichtigkeit

§ 134 BGB

Verstoß gegen ein Verbotsgesetz

§ 138 BGB

Wucher/Sittenwidrigkeit

Folge: Der Anspruch gelangt nicht zum Entstehen. Prüfung unter **I. Anspruch entstanden.**

Stellvertretung (Prüfungsschema)

Obersatz: X hat keine eigene Willenserklärung abgegeben. Jedoch könnte sie gem. §§ 164 ff. BGB durch Y vertreten worden sein.

Eigene Willenserklärung

Abgrenzung zum Boten, der nur eine fremde WE übermittelt.
Kriterium: **Eigener Entscheidungsspielraum.**

Im fremden Namen

Offenkundigkeitsprinzip: Offenlegung der Stellvertretung zum Schutz des Vertragspartners.
Ausdrücklich oder aus den Umständen (§ 164 Abs. 1 S. 2 BGB).
Ausnahme: „Geschäft für den, den es angeht“

Mit Vertretungsmacht

Durch **Rechtsgeschäft** (Vollmacht, §§ 166 Abs. 2, 167 ff. BGB) oder **gesetzlich** (z.B. Eltern für Kind, §§ 1626 Abs. 1, 1629 Abs. 1 BGB)
Beachte auch: Möglichkeit der **Rechtsscheinvollmacht**

Kein Ausschluss der Stellvertretung

Die Stellvertretung ist für höchstpersönliche Rechtsgeschäfte ausgeschlossen
(z.B. Eheschließung)

Rechtsfolge: Die Willenserklärung wirkt für und gegen den Vertretenen, § 164 Abs. 1 S. 1.

Hinweis: Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr in den Dateien auf StudIP

Prüfungsaufbau: Wie gliedere ich eine Anspruchsprüfung?

Anspruch Entstanden

Vorliegen der **Tatbestandsvoraussetzungen** der Anspruchsgrundlage

Vorliegen von **rechthindernden Einwendungen**:

- Anfechtung, §§ 119 ff., 142 ff.
- Geschäftsunfähigkeit, § 105 Abs. 1
- Beschränkte Geschäftsfähigkeit, § 108 Abs. 1
 - Bewusste Willensmängel, §§ 116 ff.
 - Form, § 125 ff.
 - Gesetzliches Verbot, § 134
- Sittenwidrigkeit/Wucher, § 138

Anspruch Erloschen/Untergegangen

Vorliegen von **rechtsvernichtenden Einwendungen** (Erfüllung, Aufrechnung, Erlass, etc)

Anspruch Durchsetzbar

Vorliegen von **rechtshemmenden Einwendungen** (= Einreden)

- Insb. Verjährung
- Leistungsverweigerungsrechte

Übungsfall 20

Der Kunsthändler Karl (K) erfährt, dass der Sammler Viktor (V) einige Bilder des Malers X verkaufen möchte. K erteilt seinem Angestellten Arthur (A) mündlich den Auftrag, das Bild „Morgendämmerung“ für ihn bei V zu kaufen, wobei er ihm ein Preislimit von € 20.000.- setzt.

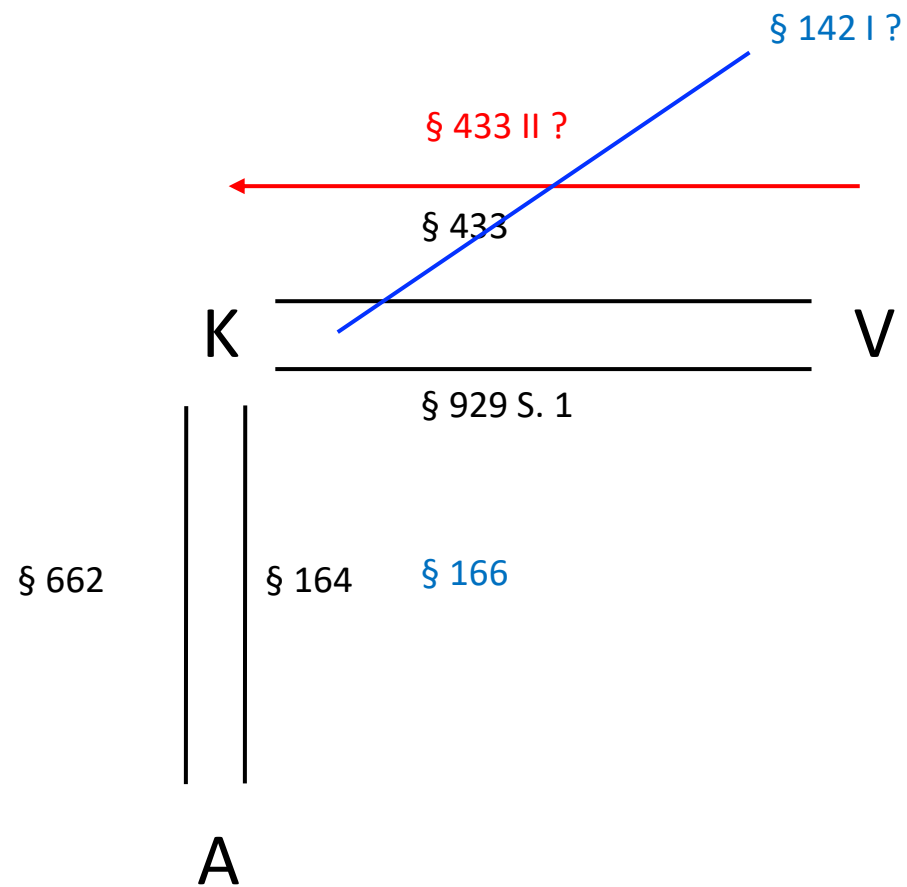
K meldet sich auch telefonisch bei V und teilt ihm mit, dass er seinen Angestellten A, der mit dem Ankauf eines Bildes des Malers X beauftragt ist, vorbeischicken werde. Sofort nach Eintreffen bei V wird A von diesem befragt, ob er der „Bevollmächtigte des K“ sei.

Nachdem A dies bejaht, führt ihn V in den Raum mit den Bildern des Malers X. Dort glaubt A das Bild „Morgendämmerung“ zu erkennen. A zeigt auf dieses Bild und erkundigt sich nach dem Preis. V erklärt, dass er für das Bild € 10.000.- haben möchte. Ohne zu zögern, erklärt sich A mit dem Preis einverstanden, da er im Hinblick auf das Preislimit des K davon ausgeht, dass es sich um ein günstiges Angebot handelt.

Übungsfall 20 (Fortsetzung)

Tatsächlich hat A jedoch auf das weniger wertvolle Gemälde „Abenddämmerung“ gezeigt, da sich das Bild „Morgendämmerung“ verpackt an anderer Stelle im Raum befindet. A kann das Bild sofort mitnehmen, nachdem er versichert hat, dass K den Kaufpreis prompt überweisen wird. Nachdem K die Verwechslung entdeckt hat, erklärt er gegenüber dem V, dass er nicht zur Kaufpreiszahlung verpflichtet sei. Ein gültiger Vertrag sei nicht zustande gekommen, da die Vollmacht des A auf den Kauf des Bildes „Morgendämmerung“ beschränkt war. Jedenfalls sei er aufgrund des „Missverständnisses“ nicht an den Vertrag gebunden.

Kann V von K die Zahlung von € 10.000.- verlangen?



Anspruch des V gegen K auf Zahlung des Kaufpreises in Höhe von € 10.000.- gem. § 433 Abs. 2 BGB

V könnte einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises i.H.v. 10.000 € gegen K aus § 433 Abs. 2 BGB haben.

I. Anspruch entstanden

Der Anspruch setzt zunächst einen wirksamen Kaufvertrag zwischen K und V voraus.

1. Einigung zwischen V und K (Kaufvertragsschluss)?

Der Vertragsschluss setzt gem. §§ 145 ff. BGB zwei korrespondierende Willenserklärungen von K und V (Angebot und Annahme) voraus.

a) **Antrag durch K**, als er sich bei V telefonisch meldet? → (-), keine *essentialia negotii*

b) **Antrag des V**: A könne das gezeigte Bild für 10.000€ mitnehmen (+)

c) **Annahme durch A** mit Wirkung für und gegen K (+), wenn A den K wirksam vertreten hat (§ 164 Abs. 1 S. 1 BGB)

→ Wirksame Stellvertretung des A für und gegen K?

aa) **Abgabe einer eigenen WE (+)**

bb) **Im fremden Namen (+)**

cc) **Mit Vertretungsmacht**

A müsste gem. § 164 Abs. 1 S. 1 mit Vertretungsmacht gehandelt haben.

K hat dem A nur die Vollmacht für den Erwerb eines bestimmten Bildes („Morgendämmerung“) erteilt. Da A ein anderes Bild erworben hat, hätte er insoweit als **vollmachtloser Vertreter** gehandelt.

- Durch den Anruf des K bei V könnte dem A jedoch eine Außenvollmacht ohne Beschränkung auf ein bestimmtes Gemälde erteilt worden sein, § 167 Abs. 1 Alt. 2 BGB.
- Es könnte sich aber auch um die bloße Mitteilung handeln, dass (zuvor) eine Innenvollmacht erteilt wurde (dann deklaratorische Wirkung)
- K teilt V mit, dass er seinen Angestellten A mit dem Ankauf eines Bildes des Malers X beauftragt hat, also insoweit bevollmächtigt hat
- Damit ist die Erklärung des K keine Erteilung einer Außenvollmacht, sondern die **Kundgabe der Innenvollmacht** (mit Umfang nach § 171 BGB)

Übungsfall 20 - Fortsetzung

- Bei bloßer Vollmachtskundgabe ergibt sich die Vertretungsmacht aus § 171 Abs. 1 BGB.
 - Hintergrund: Verkehrsschutzüberlegungen
 - Vollmacht gilt im Umfang der Kundmachung, auch wenn sie nicht im kundgegebenen Umfang besteht
 - Gutgläubigkeit des V (+)
 - § 171 i.V.m § 173 BGB analog
 - Redaktionsversehen, dass § 171 Abs. 1 BGB nicht in § 173 BGB erwähnt ist.
 - Kausalität des Vertrauens auf die Vollmacht für den Vertragsabschluss (+)
- ZE: Mit Vertretungsmacht (+)

dd) ZE: K wurde gem. § 164 Abs. 1 S. 1 beim Vertragsschluss wirksam durch A vertreten.

d) **ZE: Kaufvertrag** gem. § 433 BGB zwischen V und K (+)

2. Nichtigkeit infolge Anfechtung gem. § 142 Abs. 1 BGB?

Die Willenserklärung des K könnte jedoch gem. § 142 Abs. 1 BGB *ex tunc* nichtig sein. Dafür müsste K seine auf den Abschluss des Kaufvertrags gerichtete Erklärung wirksam angefochten haben.

a) Anfechtungserklärung, § 143 Abs. 1 BGB (+)

Die Erklärung, aufgrund des „Missverständnisses“ nicht am Vertrag festhalten zu wollen, ist als Anfechtungserklärung zu werten (§§ 133, 157 BGB)

Gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner: V als Vertragspartner, § 143 Abs. 2 BGB

b) Anfechtungsgrund (+)

Nach 166 Abs. 1 BGB kommt es auf Willensmangel des Stellvertreters (A) an.

Zu prüfen ist, ob A einem Inhaltsirrtum (§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB) unterlag.

Hier: Die eigentlich gewünschte Kaufsache wurde mit einer anderen Sache verwechselt

→ Identitätsirrtum als Unterfall des Inhaltsirrtums.

Kausalität des Irrtums für den Vertragsschluss (+)

c) Anfechtungsfrist (+)

Durch die sofortige Geltendmachung ist die Anfechtungsfrist gewahrt (unverzüglich), § 121 Abs. 1 BGB.

d) ZE: Anfechtung durch K (+)

3. Zwischenergebnis

K hat die Willenserklärung des A wirksam angefochten.

Der geschlossene Kaufvertrag ist ex tunc nichtig, § 142 Abs. 1 BGB.

II. Ergebnis

Der Anspruch ist nicht wirksam entstanden. V kann von K nicht die Zahlung von € 10.000.- gem. § 433 Abs. 2 BGB verlangen.

K möchte einen neuen Fernseher anschaffen. An einem Sonntag betritt K die Verkaufsräumlichkeiten des Elektrohändlers V und erkundigt sich nach dem Preis eines ausgestellten Fernsehgerätes. V sieht auf den Preiszettel des Fernsehers und sagt: „*Der Fernseher kostet € 1.700.-. Dies inkludiert die Lieferung bei Barzahlung*“. K ist damit einverstanden. Bei der Lieferung des Fernsehers entdeckt K noch vor der Bezahlung, dass auf dem am Fernseher angebrachten Preisetikett ein Preis von € 1.100.- vermerkt ist. V, der schwer fehlsichtig ist, hatte K den falschen Preis genannt, da er bei der Preisbekanntgabe seine Brille nicht getragen hatte.

K stellt sich auf den Standpunkt, dass kein wirksamer Vertrag zustande gekommen sei. Auch wegen der „Irreführung durch V“ sei er nicht zur Zahlung und Abnahme des Fernsehers verpflichtet. Allenfalls müsse der Kaufpreis auf € 1.100.- reduziert werden.

Wie ist die Rechtslage?

Auszug aus dem „Gesetz über den Ladenschluss“:

§ 1 (1) Verkaufsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind

- 1. Ladengeschäfte aller Art, Apotheken, Tankstellen und
Bahnhofsverkaufsstellen,*

.....

§ 3 Allgemeine Ladenschlusszeiten

*Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den
geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein:*

- 1. an Sonn- und Feiertagen,*

.....

Anspruch des V gegen K auf Zahlung iHv € 1.700.- aus § 433 Abs. 2 BGB

V könnte einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung i.H.v. 1.700€ gegen K aus § 433 Abs. 2 BGB haben.

I. Anspruch entstanden

Dies setzt zunächst einen wirksamen Kaufvertrag zwischen K und V voraus.

1. Abschluss eines Kaufvertrages

- Antrag des V, § 145 BGB (+)
- Annahme durch K, § 147 Abs. 1 BGB (+)

2. Nichtigkeit gem. § 134 BGB i.V.m. § 3 LSchlG?

- Vss. des § 134 BGB: **Verbotsgesetz + Verstoß des Rechtsgeschäfts gegen das Verbotsgesetz + Verbotsgesetz erfordert seinem Sinn und Zweck nach Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts**
- (-) bei bloßen Ordnungsvorschriften, die weder den Inhalt noch den (wirtschaftlichen) Erfolg eines Rechtsgeschäfts, sondern nur die Art und Weise seiner Vornahme missbilligen.
- § 3 LSchlG soll den Abschluss bestimmter Geschäfte nicht generell verhindern, sondern allein aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit den Verkauf zu bestimmten Zeiten unterbinden.
- Ein Verstoß gegen § 3 LSchlG zieht nicht die zivilrechtliche Nichtigkeit eines Geschäfts nach sich

Übungsfall 21 – Fortsetzung

3. Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts gem. § 142 Abs. 1 BGB?

Der Kaufvertrag könnte jedoch gem. § 142 Abs. 1 BGB nichtig sein. Dafür müsste K den Vertrag wirksam angefochten haben. Dies setzt eine Anfechtungserklärung gegenüber dem richtigen Anfechtungsgegner innerhalb der Anfechtungsfrist sowie einen Anfechtungsgrund voraus.

- **Anfechtungserklärung** ggü. dem richtigen Anfechtungsgegner, § 143 Abs. 1 und 2 BGB (+)
- **Anfechtungsgrund**
 - § 119 Abs. 1 Alt. 1 bzw. Alt. 2 BGB: K hat sich nicht versprochen oder über die Bedeutung des Angebotes geirrt als er die Annahme erklärte.
 - § 119 Abs. 2 BGB: K ist davon ausgegangen, dass das mündliche Angebot des V mit den Angaben auf dem Preiszettel übereinstimmt. Dies stellt einen Motivirrtum dar, der nicht unter den Eigenschaftsirrtum nach § 119 Abs. 2 BGB fällt, da nur **preisbildende** Eigenschaften erfasst sind, **nicht aber der Preis selbst**

II. Ergebnis: V hat gegen K einen Anspruch auf Zahlung iHv € 1.700.- aus § 433 Abs. 2 BGB

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

- Hohe Relevanz im alltäglichen Geschäftsverkehr
- Vertragsbestandteile, die von einem Vertragsteil für eine Vielzahl von Verträgen verwendet werden
- Schaffen Situation in denen der eine Vertragsteil (Nichtverwender) ein Informationsdefizit hat
- Der Verwender hat besseren Überblick über die von ihm eingebrachten AGB
- Diese Situation rechtfertigt besondere Kontrolle der AGB
- AGB-Kontrolle in §§ 305 ff. BGB geregelt
- Bestimmte Klauseln können danach unwirksam sein

Prüfungsreihenfolge für die Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen

I. Sachlicher Anwendungsbereich

II. Persönlicher Anwendungsbereich

III. Vorliegen von AGB

IV. Einbeziehung in den Vertrag

V. Auslegung der AGB

VI. Inhaltskontrolle

VII. Rechtsfolgen

Hinweis: Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr in den Dateien auf StudIP

Prüfungsreihenfolge für die Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen

I. Sachlicher Anwendungsbereich

- § 310 Abs. 4 S. 1 BGB: Keine Anwendung auf Verträge auf dem Gebiet des Familien-/Erb- und Gesellschaftsrechts
- § 310 Abs. 4 S. 2 BGB: Eingeschränkte Anwendbarkeit bei Arbeitsverträgen

II. Persönlicher Anwendungsbereich

- § 310 Abs. 1 S. 1 BGB: Nur eingeschränkte Anwendung ggü. Unternehmern
- § 310 Abs. 1 S. 2 BGB: Bei der verbleibenden Inhaltskontrolle gem. § 307 BGB fließen die Wertungen der nicht anwendbaren §§ 308, 309 BGB mit ein

III. Vorliegen von AGB

- Legaldefinition § 305 Abs. 1 BGB: Alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei Abschluss des Vertrages stellt
 - Für **Vielzahl von Verträgen** vorformuliert: mind. 3-malige Verwendung beabsichtigt
 - Durch eine Vertragspartei einseitig gestellt: Ohne Einfluss der anderen Vertragspartei – Kein Ergebnis von Verhandlungen
- Besonderheiten bei der Verwendung durch Unternehmer (§ 14 BGB) ggü. Verbraucher (§ 13 BGB): § 310 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 BGB
 - Insb. einmalige Verwendung ausreichend

Prüfungsreihenfolge für die Kontrolle von
Allgemeinen Geschäftsbedingungen

IV. Wirksame Einbeziehung in den
Vertrag

- Voraussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB:
 - Hinweis des Verwenders
 - Möglichkeit der Kenntnisnahme
 - Einverständnis mit der Geltung (Ausdrücklich oder konkludent)
- § 305c Abs. 1 BGB: Nichteinbeziehung überraschender Klauseln

V. Auslegung von AGB

- § 305b BGB: Vorrang der Individualabrede
- § 305c Abs. 2 BGB: Auslegung zugunsten der Vertragspartners bei Unklarheiten

VI. Inhaltskontrolle

- Liegen AGB vor, so sind diese der Inhaltskontrolle nach §§ 307 – 309 BGB zu unterziehen
 - § 309 BGB: Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit
 - § 308 BGB: Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit
 - § 307 BGB: Generalklausel
 - § 307 Abs. 2 BGB: Regelbeispiele
 - § 307 Abs. 1 BGB unangemessene Benachteiligung
- **Beachte:** AGB ggü. Unternehmer – nur direkte Anwendung des § 307 BGB, vgl. § 310 Abs. 1 S. 1
- **Beachte:** Einschränkungen des Anwendungsbereichs der Inhaltskontrolle in § 307 Abs. 3 und § 310 Abs. 1 und Abs. 2

Prüfungsreihenfolge für die Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen

VII. Rechtsfolge

- Unwirksamkeit der betreffenden Klausel
 - KEINE geltungserhaltende Reduktion auf das zulässige Maß
 - Blue-pencil-test: Streichung eines Teils der Klausel möglich, wenn die Klausel ohne den unwirksamen Teil eine eigenständige Bedeutung behält
- Inhalt des Vertrags richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften, § 306 Abs. 2 BGB
- Der Vertrag bleibt im Übrigen wirksam, § 306 Abs. 1 BGB
 - Ausnahme: Unwirksamkeit des gesamten Vertrages bei unzumutbarer Härte, § 306 Abs. 3 BGB

Hinweis: Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr in den Dateien auf StudIP

K bestellt bei V einen Fernseher. Als Liefertermin wird der 1.7. verbindlich vereinbart. In den AGB des V, auf die sich die Parteien geeinigt haben, sind nach Punkt 4 „*alle zugesagten Liefertermine unverbindlich*“.

Kann K von V die Lieferung des Fernsehers zum 1.7. verlangen?

Anspruch von K gegen V auf Lieferung des Fernsehers am 1.7. aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB

Obersatz: K könnte einen Anspruch auf Lieferung des Fernsehers am 1.7. gegen V aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben.

I. Anspruch entstanden

1. Kaufvertrag (+)

Dies setzt zunächst einen wirksamen Kaufvertrag zwischen K und V voraus...

2. Wirksame Vereinbarung eines „unverbindlichen Liefertermins“?

Fraglich ist jedoch, ob die Vereinbarung des unverbindlichen Liefertermins wirksam ist. Die entsprechende Klausel im Vertrag könnte nach §§ 305 ff. BGB unwirksam sein.

a) Sachlicher Anwendungsbereich (§ 310 Abs. 4 BGB) (+)

Die §§ 305 ff. BGB müssten sachlich anwendbar sein. Gem. § 310 Abs. 4 BGB finden die §§ 305 ff. BGB keine Anwendung auf Verträge auf dem Gebiet des Erb-, Familien- und Gesellschaftsrechts, sowie auf Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Vorliegend handelt es sich um einen Kaufvertrag. Der sachliche Anwendungsbereich der §§ 305 ff. BGB ist mithin eröffnet.

Alternativ verkürzt, weil unproblematisch: Der sachliche Anwendungsbereich der §§ 305 ff. BGB ist gem. § 310 Abs. 4 BGB eröffnet.

b) Persönlicher Anwendungsbereich (§ 310 Abs. 1 BGB) (+)

Da K nicht in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, ist er Verbraucher (§ 13 BGB) und kein Unternehmer (§ 14 BGB). Der persönliche Anwendungsbereich der §§ 305 ff. BGB ist daher gem. § 310 Abs. 1 BGB eröffnet.

c) Vorliegen von AGB (§ 305 Abs. 1) (+)

Ferner müsste es sich bei der Klausel um allgemeine Geschäftsbedingungen handeln.

Vorformulierte Vertragsbedingungen (+)

Für eine Vielzahl von Verträgen bestimmt (+) (bei Verbraucherverträgen Erweiterung des § 310 Abs. 3 Nr. 2 BGB)

Vom Verwender gestellt (+) (bei Verbraucherverträgen gilt § 310 III Nr. 1, d.h. es gelten alle vorformulierten Klauseln als vom Verwender gestellt, es sei denn, dieser tritt den Beweis an, dass sie durch Initiative des Verbrauchers einbezogen wurden)

d) Einbeziehung in den Vertrag (+)

Die Klausel müsste Bestandteil des Vertrags geworden sein. Dies ist gem. § 305 Abs. 2 BGB der Fall, wenn V den K auf die Klausel hingewiesen hat, für K die zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme bestand und K mit der Geltung einverstanden war.

K und V haben sich auf die Geltung der AGB des V **geeinigt**.

Damit ist gleichzeitig anzunehmen, dass V auf seine AGB **hingewiesen** hat, § 305 Abs. 2 Nr. 1 und K die **Möglichkeit zur Kenntnisnahme** hatte, § 305 Abs. 2 Nr. 2

Punkt 4 der AGB ist zudem nicht als **überraschende Klausel** iSv § 305c Abs. 1 zu werten

e) Auslegung von AGB: insb. Vorrang der Individualabrede, § 305b BGB

Die Geltung der Klausel könnte aufgrund einer nach § 305b BGB vorrangigen Individualabrede ausgeschlossen sein.

„Das Mündliche geht vor“

Hier wurde ein fixer Liefertermin (nämlich 1.7.) vereinbart!

Die Individualabrede hat damit Vorrang

f) Zwischenergebnis

Es liegt eine vorrangige Individualabrede vor. Die Klausel aus den AGB des V kommt somit nicht zur Anwendung.

3. Zwischenergebnis

Aufgrund der Nichtanwendbarkeit der Klausel bleibt es beim vereinbarten Liefertermin.

II. Ergebnis: K hat gegen V einen Anspruch auf Lieferung des Fernsehers am 1.7. aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB.

Exkurs: Schadensersatz nach § 280 Abs. 1 BGB

I. Schuldverhältnis

- Rechtliche Beziehung zwischen zwei oder mehreren Personen, aufgrund derer die eine berechtigt ist von der anderen ein Tun, Dulden oder Unterlassen (Leistung) zu verlangen
- Vertraglich, vorvertraglich (§ 311 Abs. 2 BGB) oder gesetzlich

II. Pflichtverletzung

- Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis
- Leistungs- oder Rücksichtspflicht, § 241 BGB

III. Vertretenmüssen

- Eigenes Verschulden (grds. Vorsatz und Fahrlässigkeit, § 276) oder Zurechnung fremden Verschuldens (§ 278 BGB)
- Verschulden wird gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB vermutet (Beweislastumkehr)

IV. Schaden

Jede unfreiwillige Vermögenseinbuße
Schadensermittlung mittels der Differenzhypothese: Vergleich der Vermögenslage mit und ohne das schädigende Ereignis
Kausalität: Der Schaden muss auf der Pflichtverletzung beruhen
Art und Umfang des Ersatzes: §§ 249 ff. BGB

Ggf. Modifikation/Ergänzung der Voraussetzungen durch die nachfolgenden Bestimmungen (§§ 281 ff. BGB)

A betreibt eine Textilreinigung. B übergibt dem A seinen Anzug zur Reinigung und bezahlt den von A verlangten Preis. A übergibt dem B einen Kassenbeleg, auf dessen Rückseite die „Reinigungsbedingungen“ abgedruckt sind. Punkt 4 lautet wie folgt: *„Für beschädigte Kleidungsstücke wird keinerlei Haftung übernommen“*. Beim Reinigen wird der Anzug des B (Wert: € 200.-) durch leichte Fahrlässigkeit des A komplett zerstört.

Kann B von A die Zahlung von € 200.- verlangen?

Anspruch von B gegen A auf Zahlung von € 200.- aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB

B könnte einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 200 € gegen A aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB haben.

I. Schuldverhältnis

Hier: Werkvertrag gem. § 631 BGB

II. Pflichtverletzung

A hat aus § 241 Abs. 2 die Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des B.
Diese Pflicht hat A durch Zerstörung des Anzugs (Eigentumsverletzung) verletzt.

III. Vertretenmüssen

B müsste die Pflichtverletzung zu vertreten haben. Gem. § 276 Abs. 1 BGB hat der Schuldner grds. Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten.

- Vertretenmüssen wird grundsätzlich vermutet gem. § 280 Abs. 1 S. 2 BGB
- Hier hat A leicht fahrlässig gehandelt und kann so die Vermutung des Vertretenmüssens gerade nicht widerlegen

- (P) A übernimmt laut seiner Reinigungsbedingungen „keinerlei Haftung“ für beschädigte Kleidungsstücke. Hiermit begrenzt A seine Haftung. Er müsste also nicht haften, wenn die beschriebene Klausel Vertragsbestandteil geworden wäre.
- Prüfung der Wirksamkeit von Punkt 4 der Reinigungsbedingungen (AGB-Kontrolle):
 1. **Sachlicher Anwendungsbereich**, § 310 Abs. 4 (+)
 2. **Persönlicher Anwendungsbereich**, § 310 Abs. 1 (+)
 3. **Vorliegen von AGB** iSv § 305 Abs. 1 (+)
 4. **Einbeziehung in den Vertrag**: Voraussetzungen des § 305 Abs. 2 gewahrt?
Notwendig sind bei Vertragsschluss insb. ein Hinweis des Verwenders (Nr. 1) und die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch den Vertragspartner (Nr. 2)
Hier: B hat A den Anzug zur Reinigung übergeben und das Entgelt gezahlt. Erst auf dem Kassenbon waren die Reinigungsbedingungen abgedruckt. A hat damit zu spät auf seine AGB hingewiesen, nämlich erst nach Vertragsschluss.
 5. **ZE**: Die Voraussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB wurden nicht gewahrt. Die Klausel ist nicht Vertragsbestandteil geworden.
- **ZE**: A hat die Pflichtverletzung zu vertreten.

IV. Schaden (+)

- Unfreiwillige Vermögenseinbuße – Schaden am Sakko; Wäre ohne die Pflichtverletzung des A nicht eingetreten.

V. Ergebnis: Anspruch B gegen A auf Zahlung von € 200.- aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB (+)

A betreibt eine Textilreinigung. B übergibt dem A seinen Anzug zur Reinigung und bezahlt den von A verlangten Preis. A übergibt dem B einen Kassenbeleg, auf dessen Rückseite die „Reinigungsbedingungen“ abgedruckt sind. Punkt 4 lautet wie folgt: *„Für beschädigte Kleidungsstücke wird keinerlei Haftung übernommen“*. Beim Reinigen wird der Anzug des B (Wert: € 200.-) durch leichte Fahrlässigkeit des A komplett zerstört.

Kann B von A die Zahlung von € 200.- verlangen?

Abwandlung: Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn A die „Reinigungsbedingungen“ deutlich sichtbar im Geschäfts-lokal ausgehängt hat?

Übungsfall 30: Abwandlung

[Einstieg wie im Grundfall]

Anspruch von B gegen A auf Zahlung von € 200.- aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB

I. Vorliegen eines Schuldverhältnisses (+)

II. Pflichtverletzung (+)

III. Vertretenmüssen

–Prüfung der Wirksamkeit von Punkt 4 der „Reinigungsbedingungen“:

1. Sachlicher Anwendungsbereich, § 310 Abs. 4 (+)
2. Persönlicher Anwendungsbereich, § 310 Abs. 1 (+)
3. Begrifflicher Anwendungsbereich: Vorliegen von AGB iSv § 305 Abs. 1 (+)
4. Einbeziehung: Voraussetzungen des § 305 Abs. 2 gewahrt (+)
5. Keine vorrangige Individualabrede, § 305b BGB (+)

6. Inhaltskontrolle:

- Anwendbarkeit der §§ 307-309 (§§ 307 Abs. 3, 310 Abs. 1, Abs. 2) (+)
- Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit, § 309:
 - In Punkt 4 wird jegliche Haftung für beschädigte Kleidungsstücke ausgeschlossen. D.h. A schließt eine Schadensersatzpflicht selbst für grob fahrlässig verursachte Schäden aus.
 - Damit Unwirksamkeit der Klausel nach **§ 309 Nr. 7b** (Haftungsausschluss für grobes Verschulden)

7. Rechtsfolge (§ 306 I, II BGB):

Der Vertrag im Übrigen bleibt bestehen; an die Stelle der unwirksamen Klausel treten die gesetzlichen Regeln: § 276 BGB

Keine geltungserhaltende Reduktion!

8. ZE: Punkt 4 der „Reinigungsbedingungen“ ist unwirksam. A hat die Pflichtverletzung zu vertreten

IV. Schaden (+)

V. Ergebnis: Anspruch von B gegen A auf Zahlung von € 200.- aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB

Empfehlung zur Übung des Gutachtenstils



- gibt es in der Bibliothek!
- Fälle mit Lösungen im Gutachtenstil
- Zur Stellvertretung: Fälle 14-19
 - Besonders geeignet für die Grundlagen: Fall 14
 - Fortgeschritten: Anfechtung der Vollmacht, Fall 18
- Zur AGB-Kontrolle: Fall 13
 - Außerdem Schwabe, Lernen mit Fällen, Schuldrecht I S. 292 ff. (gute Übersicht)